



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUSTI BOY ADI KESUMA JAYA Als BOY Bin GUSTI SUWARDI;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 02 Februari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan DR. Sutomo Gang Pak Abu No. 17 A RT/RW 004/018, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kabupaten Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap sejak tanggal tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/S-6/57/X/2024/SATRESKRIMUM/POLRES KAPUAS HULU/POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025;

Hal. 1 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;

7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Dikrosfia Suryadi, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan WR. Supratman No. 46 RT 003/RW 004 Kel. Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Maret 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts tanggal 27 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts tanggal 27 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Gusti Boy Adi Kesuma Jaya Als Boy Bin Gusti Suwardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pembunuhan dengan disertai tindak pidana lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 339 Jo Pasal 53 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Gusti Boy Adi Kesuma Jaya Als Boy Bin Gusti Suwardi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sandal warna coklat merk Carvil;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru muda merk Volcom;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merk Volcom;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna coklat merk Lacoste;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau merk Hush Puppies;
 - 1 (satu) helai baju hoodie warna kuning lemon merk IVXXC;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merk Denim;

Hal. 2 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) helai celana panjang warna hitam merk Black Bageur.
- 1 (satu) buah Spray Kasur warna Biru Muda dengan motif Bunga;
- 1 (satu) buah Bantal kepala warna Pink;
- 1 (satu) helai Celana Panjang warna Biru merk Cardinal;
- 1 (satu) buah Gunting.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18 warna biru muda beserta charger;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A18;

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Als Kolut Bin Gahrinsyah (Alm;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM - 1/0.1.16/Eoh.2/2025 tanggal 27 Februari 2025 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Gusti Boy Adi Kesuma Jaya Als Boy Bin Gusti Suwardi, pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2024, di Kamar Nomor 5 Penginapan Boyan Betuah Dusun Kumpang Desa Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*

Hal. 3 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekira pukul 15.00 WIB, saksi ABDUL bersama Terdakwa berada di Desa Boyan Tanjung setelah sebelumnya berada di Kecamatan Jongkong untuk menjual alat-alat elektronik, kemudian terdakwa bersama saksi ABDUL menuju ke penginapan BOYAN BETUAH yang berada di Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya saksi ABDUL memesan kamar sebanyak 1 (satu) kamar dengan kamar nomor 05 yang mana saksi ABDUL memberikan kunci kamar kepada Terdakwa agar terdakwa dapat beristirahat terlebih dahulu dikarenakan saksi ABDUL istirahat di warung bawah untuk minum kopi. Kemudian saksi ABDUL masuk ke dalam kamar sekira pukul 17.00 WIB untuk beristirahat dan berbaring di atas kasur, pada saat itu saksi ABDUL melihat Terdakwa sedang berbaring di lantai, lalu saksi ABDUL tertidur sampai sekira pukul 19.00 WIB, saksi ABDUL terbangun dan pergi membeli nasi di dekat Simpang Nanga Boyan sebanyak 2 bungkus untuk sekalian membelikan Terdakwa makanan. Kemudian saksi ABDUL kembali ke penginapan dan memberikan satu bungkusnya kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sudah makan mie karena sudah lapar sebelumnya, lalu saksi ABDUL mengatakan jika nanti lapar boleh dimakan lagi makanan yang dibeli oleh saksi ABDUL dan saksi ABDUL keluar kamar untuk duduk di teras depan kamar sambil makan nasi bungkus yang dibeli sebelumnya. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, saksi SAMSUL BAHRI keluar kamar dan menemui saksi ABDUL di teras depan kamar, lalu saksi ABDUL dan saksi SAMSUL BAHRI berbincang-bincang sambil minum kopi;
- Sekira pukul 22.00 WIB, saksi ABDUL meminta terdakwa untuk mengambilkan sabun di dalam mobil, selanjutnya terdakwa mengambil sabun tersebut di kocek pintu belakang sebelah kanan, pada saat terdakwa mengambil sabun tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) buah gunting hitam list merah yang membuat terdakwa berpikir untuk mencelakai saksi ABDUL. Setelah kembali ke kamar, terdakwa masih mengurungkan niatnya untuk menusuk saksi ABDUL dan menyimpan gunting tersebut di bawah bantal terdakwa yang mana terdakwa tidur di lantai. Kemudian sekira pukul 23.30 saksi ABDUL dan saksi SAMSUL BAHRI masuk ke dalam kamar masing-masing untuk beristirahat dan tidur;

Hal. 4 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa melihat saksi ABDUL sudah tertidur pulas dan terdakwa timbul pikiran kembali untuk menusuk saksi ABDUL serta berniat untuk pulang ke Pontianak, selanjutnya terdakwa membuat status di Facebook dengan kata-kata “Cari travel dari boyan tanjung ke pontianak, kalau ada langsung inbox” untuk mempersiapkan kepergiannya menuju Pontianak. Kemudian tidak lama ada seseorang yang menginbox terdakwa dan memberikan nomor Whatsapnya, lalu terdakwa menghubungi nomor tersebut dan meminta mengantar terdakwa menuju Pontianak dengan alasan keluarga sakit, selanjutnya seseorang tersebut meminta charter dengan bayaran Rp1.800.000 dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah selesai memesan travel tersebut, terdakwa berdiri dari pembaringan dan mengambil 1 buah gunting yang terdakwa simpan di bawah bantal dalam keadaan lampu kamar menyala. Kemudian terdakwa yang dalam posisi berdiri di samping tempat tidur saksi ABDUL mengarahkan gunting tersebut ke leher saksi ABDUL yang sedang tertidur dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi ABDUL tersadar dan mencoba membela diri namun Terdakwa langsung mencekik leher saksi ABDUL dengan kedua tangan Terdakwa. Setelah Terdakwa mencekik leher saksi ABDUL, Terdakwa menusuk kembali gunting Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke bagian depan perut dan bagian perut sebelah kanan saksi ABDUL. Setelah itu saksi ABDUL melakukan perlawanan dengan cara menjambak rambut Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan cekikan dan tusukan guntingnya, lalu sambil terbaring saksi ABDUL mengeluarkan darah akibat luka tusukan dari Terdakwa sehingga dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menarik celana jeans saksi ABDUL yang saksi kenakan hingga terlepas untuk mengambil dompet dan uang saku saksi ABDUL. Selanjutnya terdakwa mencegah saksi ABDUL untuk keluar kamar yang dalam keadaan saksi ABDUL berlumuran darah dan Terdakwa mengunci pintu kamar agar saksi ABDUL tidak bisa melarikan diri dari kamar untuk mencari pertolongan dan mempermudah Terdakwa untuk melarikan diri serta mengambil dompet di dalam celana jean serta mengambil Handphone milik saksi ABDUL yang berada di atas meja kamar saksi ABDUL. Lalu terdakwa pergi menuju WC untuk membersihkan darah yang ada di tangan terdakwa dan mengambil dompet dalam celana beserta uang saku yang terdapat di celana jeans saksi ABDUL, yang mana terdakwa membuka dompet saksi ABDUL dan

Hal. 5 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat banyak uang di dalam dompet yang bernilai Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) serta uang di saku sebelah kiri celana jeans saksi ABDUL sebanyak Rp.6.000.000, (enam juta rupiah). Setelah itu Terdakwa membersihkan diri di WC penginapan Boyan Betuah, Terdakwa kemudian keluar dari WC dan Terdakwa turun ke bawah dekat jembatan untuk membuang dompet saksi ABDUL. Setelah itu Terdakwa naik kembali ke atas dan berjalan ke depan kantor BRI untuk menunggu jemputan taksi yang sebelumnya Terdakwa pesan;

- Bahwa saksi ABDUL yang dalam keadaan bersimbah darah dan lemah keluar dari kamar Terdakwa melalui jendela kamar penginapan Boyan Betuah dan menuju kamar pribadi saksi ADI yang merupakan pemilik penginapan Boyan Betuah untuk meminta bantuan. Setelah itu saksi ADI keluar kamarnya dan menghampiri saksi SAMSUL BAHRI yang merupakan teman dari saksi ABDUL untuk mencari pertolongan. Lalu saksi ADI dan saksi SAMSUL BAHRI bergegas menuju warung depan rumah penginapan Boyan Betuah dan mendapatkan bantuan untuk membawa saksi ABDUL menuju Puskesmas Boyan Tanjung untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti ditemukan oleh saksi ADI yang berinisiatif mengecek sekitaran penginapan hingga ke WC lalu saksi ADI menemukan celana panjang berlumuran darah dan sebuah senjata tajam berupa gunting;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kerugian yang diderita oleh saksi ABDUL terdiri dari uang senilai Rp14.000.000, 1 buah Handphone OPPO A18 warna biru dengan nomor IMEI 1 (862085068463874) nomor IMEI 2 (862085068463866) dengan harga Rp1.700.000. Dan terhadap uang senilai Rp8.000.000, (delapan juta rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli pakaian, travel, hutang dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama ABDUL berusia 54 tahun pada tanggal 1 Oktober 2024. Pasien diperiksa dalam keadaan sadar. Hasil pemeriksaan luar menemukan jejas berupa luka tusuk pada bagian leher berjumlah dua buah, luka tusuk pada bagian dada bagian kanan berjumlah dua buah. Pada leher juga tampak pembengkakan yang merupakan akibat penumpukan darah di jaringan bawah kulit dari penusukan. Adapun hal-hal yang ditemukan diatas yaitu luka tusuk

Hal. 6 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akibat kekerasan benda tajam. Adapun kelainan-kelainan diatas tersebut timbulah penyakit sehingga menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan hingga 14 hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap uang sebanyak Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPPO A18 barang tersebut sepenuhnya milik saksi ABDUL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu sebelum atau sesudah mengambil dompet yang berisikan KTP, STNK mobil, SIM A dan SIM C serta uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A18 kepada saksi ABDUL;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasal 53 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Gusti Boy Adi Kesuma Jaya Als Boy Bin Gusti Suwardi, pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya yang masih dalam tahun 2024, di Kamar Nomor 5 Penginapan Boyan Betuah Dusun Kumpang Desa Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekira pukul 15.00 WIB, saksi ABDUL bersama Terdakwa berada di Desa Boyan Tanjung setelah sebelumnya berada di Kecamatan Jongkong untuk menjual alat-alat elektronik, kemudian terdakwa bersama saksi ABDUL menuju ke penginapan BOYAN BETUAH yang berada di Desa Boyan Tanjung

Hal. 7 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya saksi ABDUL memesan kamar sebanyak 1 (satu) kamar dengan kamar nomor 05 yang mana saksi ABDUL memberikan kunci kamar kepada Terdakwa agar terdakwa dapat beristirahat terlebih dahulu dikarenakan saksi ABDUL istirahat di warung bawah untuk minum kopi. Kemudian saksi ABDUL masuk ke dalam kamar sekira pukul 17.00 WIB untuk beristirahat dan berbaring di atas kasur, pada saat itu saksi ABDUL melihat Terdakwa sedang berbaring di lantai, lalu saksi ABDUL tertidur sampai sekira pukul 19.00 WIB, saksi ABDUL terbangun dan pergi membeli nasi di dekat Simpang Nanga Boyan sebanyak 2 bungkus untuk sekalian membelikan Terdakwa makanan. Kemudian saksi ABDUL kembali ke penginapan dan memberikan satu bungkusnya kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sudah makan mie karena sudah lapar sebelumnya, lalu saksi ABDUL mengatakan jika nanti lapar boleh dimakan lagi makanan yang dibeli oleh saksi ABDUL dan saksi ABDUL keluar kamar untuk duduk di teras depan kamar sambil makan nasi bungkus yang dibeli sebelumnya. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, saksi SAMSUL BAHRI keluar kamar dan menemui saksi ABDUL di teras depan kamar, lalu saksi ABDUL dan saksi SAMSUL BAHRI berbincang-bincang sambil minum kopi;

- Sekira pukul 22.00 WIB, saksi ABDUL meminta terdakwa untuk mengambilkan sabun di dalam mobil, selanjutnya terdakwa mengambil sabun tersebut di kocek pintu belakang sebelah kanan, pada saat terdakwa mengambil sabun tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) buah gunting hitam list merah yang membuat terdakwa berpikir untuk mencelakai saksi ABDUL. Setelah kembali ke kamar, terdakwa masih mengurungkan niatnya untuk menusuk saksi ABDUL dan menyimpan gunting tersebut di bawah bantal terdakwa yang mana terdakwa tidur di lantai. Kemudian sekira pukul 23.30 saksi ABDUL dan saksi SAMSUL BAHRI masuk ke dalam kamar masing-masing untuk beristirahat dan tidur;
- Setelah itu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa melihat saksi ABDUL sudah tertidur pulas dan terdakwa timbul pikiran kembali untuk menusuk saksi ABDUL serta berniat untuk pulang ke Pontianak, selanjutnya terdakwa membuat status di Facebook dengan kata-kata "CARI TRAVEL DARI BOYAN TANJUNG KE PONTIANAK, KALAU ADA LANGSUNG INBOX" untuk mempersiapkan kepergiannya menuju Pontianak. Kemudian tidak lama ada seseorang yang menginbox terdakwa dan memberikan nomor Whatsappnya, lalu terdakwa

Hal. 8 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi nomor tersebut dan meminta mengantar terdakwa menuju Pontianak dengan alasan keluarga sakit, selanjutnya seseorang tersebut meminta charter dengan bayaran Rp1.800.000 dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa setelah selesai memesan travel tersebut, terdakwa berdiri dari pembaringan dan mengambil 1 buah gunting yang terdakwa simpan di bawah bantal dalam keadaan lampu kamar menyala. Kemudian terdakwa yang dalam posisi berdiri di samping tempat tidur saksi ABDUL mengarahkan gunting tersebut ke leher saksi ABDUL yang sedang tertidur dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi ABDUL tersadar dan mencoba membela diri namun Terdakwa langsung mencekik leher saksi ABDUL dengan kedua tangan Terdakwa. Setelah Terdakwa mencekik leher saksi ABDUL, Terdakwa menusukan kembali gunting Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke bagian depan perut dan bagian perut sebelah kanan saksi ABDUL. Setelah itu saksi ABDUL melakukan perlawanan dengan cara menjambak rambut Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan cekikan dan tusukan guntingnya, lalu sambil terbaring saksi ABDUL mengeluarkan darah akibat luka tusukan dari Terdakwa sehingga dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menarik celana jeans saksi ABDUL yang saksi kenakan hingga terlepas untuk mengambil dompet dan uang saku saksi ABDUL. Selanjutnya terdakwa mencegah saksi ABDUL untuk keluar kamar yang dalam keadaan saksi ABDUL berlumuran darah dan Terdakwa mengunci pintu kamar agar saksi ABDUL tidak bisa melarikan diri dari kamar untuk mencari pertolongan dan mempermudah Terdakwa untuk melarikan diri serta mengambil dompet di dalam celana jean serta mengambil Handphone milik saksi ABDUL yang berada di atas meja kamar saksi ABDUL. Lalu terdakwa pergi menuju WC untuk membersihkan darah yang ada di tangan terdakwa dan mengambil dompet dalam celana beserta uang saku yang terdapat di celana jeans saksi ABDUL, yang mana terdakwa membuka dompet saksi ABDUL dan melihat banyak uang di dalam dompet yang bernilai Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) serta uang di saku sebelah kiri celana jeans saksi ABDUL sebanyak Rp.6.000.000, (enam juta rupiah). Setelah itu Terdakwa membersihkan diri di WC penginapan Boyan Betuah, Terdakwa kemudian keluar dari WC dan Terdakwa turun ke bawah dekat jembatan untuk membuang dompet saksi ABDUL. Setelah itu Terdakwa naik kembali ke

Hal. 9 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan berjalan ke depan kantor BRI untuk menunggu jemputan taksi yang sebelumnya Terdakwa pesan;

- Bahwa saksi ABDUL yang dalam keadaan bersimbah darah dan lemah keluar dari kamar Terdakwa melalui jendela kamar penginapan Boyan Betuah dan menuju kamar pribadi saksi ADI yang merupakan pemilik penginapan Boyan Betuah untuk meminta bantuan. Setelah itu saksi ADI keluar kamarnya dan menghampiri saksi SAMSUL BAHRI yang merupakan teman dari saksi ABDUL untuk mencari pertolongan. Lalu saksi ADI dan saksi SAMSUL BAHRI bergegas menuju warung depan rumah penginapan Boyan Betuah dan mendapatkan bantuan untuk membawa saksi ABDUL menuju Puskesmas Boyan Tanjung untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti ditemukan oleh saksi ADI yang berinisiatif mengecek sekitaran penginapan hingga ke WC lalu saksi ADI menemukan celana panjang berlumuran darah dan sebuah senjata tajam berupa gunting;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kerugian yang diderita oleh saksi ABDUL terdiri dari uang senilai Rp14.000.000, 1 buah Handphone OPPO A18 warna biru dengan nomor IMEI 1 (862085068463874) nomor IMEI 2 (862085068463866) dengan harga Rp1.700.000. Dan terhadap uang senilai Rp8.000.000, (delapan juta rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli pakaian, travel, hutang dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama ABDUL berusia 54 tahun pada tanggal 1 Oktober 2024. Pasien diperiksa dalam keadaan sadar. Hasil pemeriksaan luar menemukan jejas berupa luka tusuk pada bagian leher berjumlah dua buah, luka tusuk pada bagian dada bagian kanan berjumlah dua buah. Pada leher juga tampak pembengkakan yang merupakan akibat penumpukan darah di jaringan bawah kulit dari penusukan. Adapun hal-hal yang ditemukan diatas yaitu luka tusuk merupakan akibat kekerasan benda tajam. Adapun kelainan-kelainan diatas tersebut timbulah penyakit sehingga menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan hingga 14 hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap uang sebanyak Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan 1

Hal. 10 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handphone merk OPPPO A18 barang tersebut sepenuhnya milik saksi ABDUL;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu sebelum atau sesudah mengambil dompet yang berisikan KTP, STNK mobil, SIM A dan SIM C serta uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A18 kepada saksi ABDUL;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 Jo Pasal 53 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Gusti Boy Adi Kesuma Jaya Als Boy Bin Gusti Suwardi, pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2024, di Kamar Nomor 5 Penginapan Boyan Betuah Dusun Kumpang Desa Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekira pukul 15.00 WIB, saksi ABDUL bersama Terdakwa berada di Desa Boyan Tanjung setelah sebelumnya berada di Kecamatan Jongkong untuk menjual alat-alat elektronik, kemudian terdakwa bersama saksi ABDUL menuju ke penginapan BOYAN BETUAH yang berada di Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya saksi ABDUL memesan kamar sebanyak 1 (satu) kamar dengan kamar nomor 05 yang mana saksi ABDUL memberikan kunci kamar kepada Terdakwa agar terdakwa dapat beristirahat terlebih dahulu dikarenakan saksi ABDUL istirahat di warung bawah untuk minum kopi. Kemudian saksi ABDUL masuk ke dalam kamar sekira pukul 17.00 WIB untuk beristirahat dan berbaring di atas kasur, pada saat itu saksi ABDUL melihat Terdakwa sedang berbaring di lantai, lalu saksi ABDUL tertidur sampai sekira pukul 19.00 WIB, saksi ABDUL terbangun dan pergi membeli nasi di dekat Simpang Nanga Boyan sebanyak 2 bungkus untuk sekalian membelikan

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa makanan. Kemudian saksi ABDUL kembali ke penginapan dan memberikan satu bungkusnya kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sudah makan mie karena sudah lapar sebelumnya, lalu saksi ABDUL mengatakan jika nanti lapar boleh dimakan lagi makanan yang dibeli oleh saksi ABDUL dan saksi ABDUL keluar kamar untuk duduk di teras depan kamar sambil makan nasi bungkus yang dibeli sebelumnya. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, saksi SAMSUL BAHRI keluar kamar dan menemui saksi ABDUL di teras depan kamar, lalu saksi ABDUL dan saksi SAMSUL BAHRI berbincang-bincang sambil minum kopi;

- Sekira pukul 22.00 WIB, saksi ABDUL meminta terdakwa untuk mengambilkan sabun di dalam mobil, selanjutnya terdakwa mengambil sabun tersebut di kocek pintu belakang sebelah kanan, pada saat terdakwa mengambil sabun tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) buah gunting hitam list merah yang membuat terdakwa berpikir untuk mencelakai saksi ABDUL. Setelah kembali ke kamar, terdakwa masih mengurungkan niatnya untuk menusuk saksi ABDUL dan menyimpan gunting tersebut di bawah bantal terdakwa yang mana terdakwa tidur di lantai. Kemudian sekira pukul 23.30 saksi ABDUL dan saksi SAMSUL BAHRI masuk ke dalam kamar masing-masing untuk beristirahat dan tidur;
- Setelah itu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa melihat saksi ABDUL sudah tertidur pulas dan terdakwa timbul pikiran kembali untuk menusuk saksi ABDUL serta berniat untuk pulang ke Pontianak, selanjutnya terdakwa membuat status di Facebook dengan kata-kata "Cari travel dari boyan tanjung ke pontianak, kalau ada langsung inbox" untuk mempersiapkan kepergiannya menuju Pontianak. Kemudian tidak lama ada seseorang yang menginbox terdakwa dan memberikan nomor Whatsappnya, lalu terdakwa menghubungi nomor tersebut dan meminta mengantar terdakwa menuju Pontianak dengan alasan keluarga sakit, selanjutnya seseorang tersebut meminta charter dengan bayaran Rp1.800.000 dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah selesai memesan travel tersebut, terdakwa berdiri dari pembaringan dan mengambil 1 buah gunting yang terdakwa simpan di bawah bantal dalam keadaan lampu kamar menyala. Kemudian terdakwa yang dalam posisi berdiri di samping tempat tidur saksi ABDUL mengarahkan gunting tersebut ke leher saksi ABDUL yang sedang tertidur dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi ABDUL tersadar dan mencoba membela diri namun Terdakwa

Hal. 12 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



langsung mencekik leher saksi ABDUL dengan kedua tangan Terdakwa. Setelah Terdakwa mencekik leher saksi ABDUL, Terdakwa menusukan kembali gunting Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke bagian depan perut dan bagian perut sebelah kanan saksi ABDUL. Setelah itu saksi ABDUL melakukan perlawanan dengan cara menjambak rambut Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan cekikan dan tusukan guntingnya, lalu sambil terbaring saksi ABDUL mengeluarkan darah akibat luka tusukan dari Terdakwa sehingga dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menarik celana jeans saksi ABDUL yang saksi kenakan hingga terlepas untuk mengambil dompet dan uang saku saksi ABDUL. Selanjutnya terdakwa mencegah saksi ABDUL untuk keluar kamar yang dalam keadaan saksi ABDUL berlumuran darah dan Terdakwa mengunci pintu kamar agar saksi ABDUL tidak bisa melarikan diri dari kamar untuk mencari pertolongan dan mempermudah Terdakwa untuk melarikan diri serta mengambil dompet di dalam celana jean serta mengambil Handphone milik saksi ABDUL yang berada di atas meja kamar saksi ABDUL. Lalu terdakwa pergi menuju WC untuk membersihkan darah yang ada di tangan terdakwa dan mengambil dompet dalam celana beserta uang saku yang terdapat di celana jeans saksi ABDUL, yang mana terdakwa membuka dompet saksi ABDUL dan melihat banyak uang di dalam dompet yang bernilai Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) serta uang di saku sebelah kiri celana jeans saksi ABDUL sebanyak Rp.6.000.000, (enam juta rupiah). Setelah itu Terdakwa membersihkan diri di WC penginapan Boyan Betuah, Terdakwa kemudian keluar dari WC dan Terdakwa turun ke bawah dekat jembatan untuk membuang dompet saksi ABDUL. Setelah itu Terdakwa naik kembali ke atas dan berjalan ke depan kantor BRI untuk menunggu jemputan taksi yang sebelumnya Terdakwa pesan;

- Bahwa saksi ABDUL yang dalam keadaan bersimbah darah dan lemah keluar dari kamar Terdakwa melalui jendela kamar penginapan Boyan Betuah dan menuju kamar pribadi saksi ADI yang merupakan pemilik penginapan Boyan Betuah untuk meminta bantuan. Setelah itu saksi ADI keluar kamarnya dan menghampiri saksi SAMSUL BAHRI yang merupakan teman dari saksi ABDUL untuk mencari pertolongan. Lalu saksi ADI dan saksi SAMSUL BAHRI bergegas menuju warung depan rumah penginapan Boyan Betuah dan mendapatkan bantuan untuk membawa saksi ABDUL menuju Puskesmas Boyan Tanjung untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut;

Hal. 13 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti ditemukan oleh saksi ADI yang berinisiatif mengecek sekitaran penginapan hingga ke WC lalu saksi ADI menemukan celana panjang berlumuran darah dan sebuah senjata tajam berupa gunting;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kerugian yang diderita oleh saksi ABDUL terdiri dari uang senilai Rp14.000.000, 1 buah Handphone OPPO A18 warna biru dengan nomor IMEI 1 (862085068463874) nomor IMEI 2 (862085068463866) dengan harga Rp1.700.000. Dan terhadap uang senilai Rp8.000.000, (delapan juta rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli pakaian, travel, hutang dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama ABDUL berusia 54 tahun pada tanggal 1 Oktober 2024. Pasien diperiksa dalam keadaan sadar. Hasil pemeriksaan luar menemukan jejas berupa luka tusuk pada bagian leher berjumlah dua buah, luka tusuk pada bagian dada bagian kanan berjumlah dua buah. Pada leher juga tampak pembengkakan yang merupakan akibat penumpukan darah di jaringan bawah kulit dari penusukan. Adapun hal-hal yang ditemukan diatas yaitu luka tusuk merupakan akibat kekerasan benda tajam. Adapun kelainan-kelainan diatas tersebut timbulah penyakit sehingga menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan hingga 14 hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap uang sebanyak Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPPO A18 barang tersebut sepenuhnya milik saksi ABDUL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu sebelum atau sesudah mengambil dompet yang berisikan KTP, STNK mobil, SIM A dan SIM C serta uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A18 kepada saksi ABDUL;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo Pasal 53 KUHPidana;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa Gusti Boy Adi Kesuma Jaya Als Boy Bin Gusti Suwardi, pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya yang

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2024, di Kamar Nomor 5 Penginapan Boyan Betuah Dusun Kumpang Desa Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, mengakibatkan luka-luka berat"*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekira pukul 15.00 WIB, saksi ABDUL bersama Terdakwa berada di Desa Boyan Tanjung setelah sebelumnya berada di Kecamatan Jongkong untuk menjual alat-alat elektronik, kemudian terdakwa bersama saksi ABDUL menuju ke penginapan BOYAN BETUAH yang berada di Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya saksi ABDUL memesan kamar sebanyak 1 (satu) kamar dengan kamar nomor 05 yang mana saksi ABDUL memberikan kunci kamar kepada Terdakwa agar terdakwa dapat beristirahat terlebih dahulu dikarenakan saksi ABDUL istirahat di warung bawah untuk minum kopi. Kemudian saksi ABDUL masuk ke dalam kamar sekira pukul 17.00 WIB untuk beristirahat dan berbaring di atas kasur, pada saat itu saksi ABDUL melihat Terdakwa sedang berbaring di lantai, lalu saksi ABDUL tertidur sampai sekira pukul 19.00 WIB, saksi ABDUL terbangun dan pergi membeli nasi di dekat Simpang Nanga Boyan sebanyak 2 bungkus untuk sekalian membelikan Terdakwa makanan. Kemudian saksi ABDUL kembali ke penginapan dan memberikan satu bungkusnya kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sudah makan mie karena sudah lapar sebelumnya, lalu saksi ABDUL mengatakan jika nanti lapar boleh dimakan lagi makanan yang dibeli oleh saksi ABDUL dan saksi ABDUL keluar kamar untuk duduk di teras depan kamar sambil makan nasi bungkus yang dibeli sebelumnya. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, saksi SAMSUL BAHRI keluar kamar dan menemui saksi ABDUL di teras depan kamar, lalu saksi ABDUL dan saksi SAMSUL BAHRI berbincang-bincang sambil minum kopi;
- Sekira pukul 22.00 WIB, saksi ABDUL meminta terdakwa untuk mengambilkan sabun di dalam mobil, selanjutnya terdakwa mengambil sabun tersebut di kocek pintu belakang sebelah kanan, pada saat terdakwa mengambil sabun tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) buah gunting hitam list merah yang membuat terdakwa berpikir untuk mencelakai saksi ABDUL. Setelah kembali ke kamar, terdakwa masih mengurungkan niatnya untuk

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk saksi ABDUL dan menyimpan gunting tersebut di bawah bantal terdakwa yang mana terdakwa tidur di lantai. Kemudian sekira pukul 23.30 saksi ABDUL dan saksi SAMSUL BAHRI masuk ke dalam kamar masing-masing untuk beristirahat dan tidur;

- Setelah itu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa melihat saksi ABDUL sudah tertidur pulas dan terdakwa timbul pikiran kembali untuk menusuk saksi ABDUL serta berniat untuk pulang ke Pontianak, selanjutnya terdakwa membuat status di Facebook dengan kata-kata “Cari travel dari boyan tanjung ke pontianak, kalau ada langsung inbox” untuk mempersiapkan kepergiannya menuju Pontianak. Kemudian tidak lama ada seseorang yang menginbox terdakwa dan memberikan nomor Whatsapnya, lalu terdakwa menghubungi nomor tersebut dan meminta mengantar terdakwa menuju Pontianak dengan alasan keluarga sakit, selanjutnya seseorang tersebut meminta charter dengan bayaran Rp1.800.000 dan terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa setelah selesai memesan travel tersebut, terdakwa berdiri dari pembaringan dan mengambil 1 buah gunting yang terdakwa simpan di bawah bantal dalam keadaan lampu kamar menyala. Kemudian terdakwa yang dalam posisi berdiri di samping tempat tidur saksi ABDUL mengarahkan gunting tersebut ke leher saksi ABDUL yang sedang tertidur dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi ABDUL tersadar dan mencoba membela diri namun Terdakwa langsung mencekik leher saksi ABDUL dengan kedua tangan Terdakwa. Setelah Terdakwa mencekik leher saksi ABDUL, Terdakwa menusukan kembali gunting Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke bagian depan perut dan bagian perut sebelah kanan saksi ABDUL. Setelah itu saksi ABDUL melakukan perlawanan dengan cara menjambak rambut Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan cekikan dan tusukan guntingnya, lalu sambil terbaring saksi ABDUL mengeluarkan darah akibat luka tusukan dari Terdakwa sehingga dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menarik celana jeans saksi ABDUL yang saksi kenakan hingga terlepas untuk mengambil dompet dan uang saku saksi ABDUL. Selanjutnya terdakwa mencegah saksi ABDUL untuk keluar kamar yang dalam keadaan saksi ABDUL berlumuran darah dan Terdakwa mengunci pintu kamar agar saksi ABDUL tidak bisa melarikan diri dari kamar untuk mencari pertolongan dan mempermudah Terdakwa untuk melarikan diri serta mengambil dompet di dalam celana jean serta mengambil Handphone milik saksi ABDUL yang

Hal. 16 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas meja kamar saksi ABDUL. Lalu terdakwa pergi menuju WC untuk membersihkan darah yang ada di tangan terdakwa dan mengambil dompet dalam celana beserta uang saku yang terdapat di celana jeans saksi ABDUL, yang mana terdakwa membuka dompet saksi ABDUL dan melihat banyak uang di dalam dompet yang bernilai Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) serta uang di saku sebelah kiri celana jeans saksi ABDUL sebanyak Rp.6.000.000, (enam juta rupiah). Setelah itu Terdakwa membersihkan diri di WC penginapan Boyan Betuah, Terdakwa kemudian keluar dari WC dan Terdakwa turun ke bawah dekat jembatan untuk membuang dompet saksi ABDUL. Setelah itu Terdakwa naik kembali ke atas dan berjalan ke depan kantor BRI untuk menunggu jemputan taksi yang sebelumnya Terdakwa pesan;

- Bahwa saksi ABDUL yang dalam keadaan bersimbah darah dan lemah keluar dari kamar Terdakwa melalui jendela kamar penginapan Boyan Betuah dan menuju kamar pribadi saksi ADI yang merupakan pemilik penginapan Boyan Betuah untuk meminta bantuan. Setelah itu saksi ADI keluar kamarnya dan menghampiri saksi SAMSUL BAHRI yang merupakan teman dari saksi ABDUL untuk mencari pertolongan. Lalu saksi ADI dan saksi SAMSUL BAHRI bergegas menuju warung depan rumah penginapan Boyan Betuah dan mendapatkan bantuan untuk membawa saksi ABDUL menuju Puskesmas Boyan Tanjung untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti ditemukan oleh saksi ADI yang berinisiatif mengecek sekitaran penginapan hingga ke WC lalu saksi ADI menemukan celana panjang berlumuran darah dan sebuah senjata tajam berupa gunting;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kerugian yang diderita oleh saksi ABDUL terdiri dari uang senilai Rp14.000.000, 1 buah Handphone OPPO A18 warna biru dengan nomor IMEI 1 (862085068463874) nomor IMEI 2 (862085068463866) dengan harga Rp1.700.000. Dan terhadap uang senilai Rp8.000.000, (delapan juta rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli pakaian, travel, hutang dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama ABDUL berusia 54 tahun pada tanggal 1 Oktober 2024. Pasien diperiksa dalam keadaan sadar. Hasil pemeriksaan luar menemukan jejas berupa luka tusuk

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian leher berjumlah dua buah, luka tusuk pada bagian dada bagian kanan berjumlah dua buah. Pada leher juga tampak pembengkakan yang merupakan akibat penumpukan darah di jaringan bawah kulit dari penusukan. Adapun hal-hal yang ditemukan diatas yaitu luka tusuk merupakan akibat kekerasan benda tajam. Adapun kelainan-kelainan diatas tersebut timbulah penyakit sehingga menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan hingga 14 hari;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap uang sebanyak Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPPO A18 barang tersebut sepenuhnya milik saksi ABDUL;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu sebelum atau sesudah mengambil dompet yang berisikan KTP, STNK mobil, SIM A dan SIM C serta uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A18 kepada saksi ABDUL;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;

ATAU

KELIMA

Bahwa Terdakwa Gusti Boy Adi Kesuma Jaya Als Boy Bin Gusti Suwardi, pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam tahun 2024, di Kamar Nomor 5 Penginapan Boyan Betuah Dusun Kumpang Desa Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, sekira pukul 15.00 WIB, saksi ABDUL bersama Terdakwa berada di Desa Boyan Tanjung setelah sebelumnya berada di Kecamatan Jongkong untuk menjual alat-alat elektronik, kemudian terdakwa bersama saksi ABDUL menuju ke penginapan BOYAN BETUAH yang berada di Desa Boyan Tanjung

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya saksi ABDUL memesan kamar sebanyak 1 (satu) kamar dengan kamar nomor 05 yang mana saksi ABDUL memberikan kunci kamar kepada Terdakwa agar terdakwa dapat beristirahat terlebih dahulu dikarenakan saksi ABDUL istirahat di warung bawah untuk minum kopi. Kemudian saksi ABDUL masuk ke dalam kamar sekira pukul 17.00 WIB untuk beristirahat dan berbaring di atas kasur, pada saat itu saksi ABDUL melihat Terdakwa sedang berbaring di lantai, lalu saksi ABDUL tertidur sampai sekira pukul 19.00 WIB, saksi ABDUL terbangun dan pergi membeli nasi di dekat Simpang Nanga Boyan sebanyak 2 bungkus untuk sekalian membelikan Terdakwa makanan. Kemudian saksi ABDUL kembali ke penginapan dan memberikan satu bungkusnya kepada Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sudah makan mie karena sudah lapar sebelumnya, lalu saksi ABDUL mengatakan jika nanti lapar boleh dimakan lagi makanan yang dibeli oleh saksi ABDUL dan saksi ABDUL keluar kamar untuk duduk di teras depan kamar sambil makan nasi bungkus yang dibeli sebelumnya. Selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB, saksi SAMSUL BAHRI keluar kamar dan menemui saksi ABDUL di teras depan kamar, lalu saksi ABDUL dan saksi SAMSUL BAHRI berbincang-bincang sambil minum kopi;

- Sekira pukul 22.00 WIB, saksi ABDUL meminta terdakwa untuk mengambilkan sabun di dalam mobil, selanjutnya terdakwa mengambil sabun tersebut di kocek pintu belakang sebelah kanan, pada saat terdakwa mengambil sabun tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) buah gunting hitam list merah yang membuat terdakwa berpikir untuk mencelakai saksi ABDUL. Setelah kembali ke kamar, terdakwa masih mengurungkan niatnya untuk menusuk saksi ABDUL dan menyimpan gunting tersebut di bawah bantal terdakwa yang mana terdakwa tidur di lantai. Kemudian sekira pukul 23.30 saksi ABDUL dan saksi SAMSUL BAHRI masuk ke dalam kamar masing-masing untuk beristirahat dan tidur;
- Setelah itu pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa melihat saksi ABDUL sudah tertidur pulas dan terdakwa timbul pikiran kembali untuk menusuk saksi ABDUL serta berniat untuk pulang ke Pontianak, selanjutnya terdakwa membuat status di Facebook dengan kata-kata "Cari travel dari boyan tanjung ke pontianak, kalau ada langsung inbox" untuk mempersiapkan kepergiannya menuju Pontianak. Kemudian tidak lama ada seseorang yang menginbox terdakwa dan memberikan nomor Whatsapnya, lalu terdakwa menghubungi nomor

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan meminta mengantar terdakwa menuju Pontianak dengan alasan keluarga sakit, selanjutnya seseorang tersebut meminta charter dengan bayaran Rp1.800.000 dan terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa setelah selesai memesan travel tersebut, terdakwa berdiri dari pembaringan dan mengambil 1 buah gunting yang terdakwa simpan di bawah bantal dalam keadaan lampu kamar menyala. Kemudian terdakwa yang dalam posisi berdiri di samping tempat tidur saksi ABDUL mengarahkan gunting tersebut ke leher saksi ABDUL yang sedang tertidur dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi ABDUL tersadar dan mencoba membela diri namun Terdakwa langsung mencekik leher saksi ABDUL dengan kedua tangan Terdakwa. Setelah Terdakwa mencekik leher saksi ABDUL, Terdakwa menusukan kembali gunting Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ke bagian depan perut dan bagian perut sebelah kanan saksi ABDUL. Setelah itu saksi ABDUL melakukan perlawanan dengan cara menjambak rambut Terdakwa sehingga Terdakwa melepaskan cekikan dan tusukan guntingnya, lalu sambil terbaring saksi ABDUL mengeluarkan darah akibat luka tusukan dari Terdakwa sehingga dimanfaatkan oleh Terdakwa untuk menarik celana jeans saksi ABDUL yang saksi kenakan hingga terlepas untuk mengambil dompet dan uang saku saksi ABDUL. Selanjutnya terdakwa mencegah saksi ABDUL untuk keluar kamar yang dalam keadaan saksi ABDUL berlumuran darah dan Terdakwa mengunci pintu kamar agar saksi ABDUL tidak bisa melarikan diri dari kamar untuk mencari pertolongan dan mempermudah Terdakwa untuk melarikan diri serta mengambil dompet di dalam celana jean serta mengambil Handphone milik saksi ABDUL yang berada di atas meja kamar saksi ABDUL. Lalu terdakwa pergi menuju WC untuk membersihkan darah yang ada di tangan terdakwa dan mengambil dompet dalam celana beserta uang saku yang terdapat di celana jeans saksi ABDUL, yang mana terdakwa membuka dompet saksi ABDUL dan melihat banyak uang di dalam dompet yang bernilai Rp.8.000.000, (delapan juta rupiah) serta uang di saku sebelah kiri celana jeans saksi ABDUL sebanyak Rp.6.000.000, (enam juta rupiah). Setelah itu Terdakwa membersihkan diri di WC penginapan Boyan Betuah, Terdakwa kemudian keluar dari WC dan Terdakwa turun ke bawah dekat jembatan untuk membuang dompet saksi ABDUL. Setelah itu Terdakwa naik kembali ke atas dan berjalan ke depan kantor BRI untuk menunggu jemputan taksi yang sebelumnya Terdakwa pesan;

Hal. 20 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ABDUL yang dalam keadaan bersimbah darah dan lemah keluar dari kamar Terdakwa melalui jendela kamar penginapan Boyan Betuah dan menuju kamar pribadi saksi ADI yang merupakan pemilik penginapan Boyan Betuah untuk meminta bantuan. Setelah itu saksi ADI keluar kamarnya dan menghampiri saksi SAMSUL BAHRI yang merupakan teman dari saksi ABDUL untuk mencari pertolongan. Lalu saksi ADI dan saksi SAMSUL BAHRI bergegas menuju warung depan rumah penginapan Boyan Betuah dan mendapatkan bantuan untuk membawa saksi ABDUL menuju Puskesmas Boyan Tanjung untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti ditemukan oleh saksi ADI yang berinisiatif mengecek sekitaran penginapan hingga ke WC lalu saksi ADI menemukan celana panjang berlumuran darah dan sebuah senjata tajam berupa gunting;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kerugian yang diderita oleh saksi ABDUL terdiri dari uang senilai Rp14.000.000, 1 buah Handphone OPPO A18 warna biru dengan nomor IMEI 1 (862085068463874) nomor IMEI 2 (862085068463866) dengan harga Rp1.700.000. Dan terhadap uang senilai Rp8.000.000, (delapan juta rupiah) telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membeli pakaian, travel, hutang dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama ABDUL berusia 54 tahun pada tanggal 1 Oktober 2024. Pasien diperiksa dalam keadaan sadar. Hasil pemeriksaan luar menemukan jejas berupa luka tusuk pada bagian leher berjumlah dua buah, luka tusuk pada bagian dada bagian kanan berjumlah dua buah. Pada leher juga tampak pembengkakan yang merupakan akibat penumpukan darah di jaringan bawah kulit dari penusukan. Adapun hal-hal yang ditemukan diatas yaitu luka tusuk merupakan akibat kekerasan benda tajam. Adapun kelainan-kelainan diatas tersebut timbulah penyakit sehingga menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan hingga 14 hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruhnya terhadap uang sebanyak Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPPO A18 barang tersebut sepenuhnya milik saksi ABDUL;

Hal. 21 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu sebelum atau sesudah mengambil dompet yang berisikan KTP, STNK mobil, SIM A dan SIM C serta uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A18 kepada saksi ABDUL;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul** di bawah Sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penusukan dan pencurian;
 - Bahwa peristiwa penusukan dan pencurian terjadi pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di kamar nomor 5 Penginapan Boyan Betuah, Dusun Kumpang, Desa Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa pelaku penusukan dan pencurian adalah Terdakwa, dan korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai karyawan Saksi, Saksi mengajaknya bekerja setelah melihat Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan menawarkannya di warung makan milik bibi Terdakwa, dengan syarat meminta izin kepada ibu kandungnya terlebih dahulu;
 - Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A18 warna biru (IMEI 1: 862085068463874, IMEI 2: 862085068463866) serta uang tunai Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) milik Saksi, terdiri dari Rp8.000.000,00 di dalam dompet dan Rp6.000.000,00 di saku celana;
 - Bahwa pada Senin, 30 September 2024 pukul 15.00 WIB, Saksi dan Terdakwa tiba di Desa Boyan Tanjung dari Kecamatan Jongkong, memesan kamar nomor 5 di Penginapan Boyan Betuah, dan Terdakwa lebih dulu masuk kamar sementara Saksi beristirahat di warung bawah;

Hal. 22 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB Saksi masuk ke kamar dan melihat Terdakwa berbaring di lantai; malam harinya Saksi keluar membeli nasi untuk kami berdua, namun Terdakwa mengaku sudah makan mie;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB, Saksi bertemu Saksi Samsul Bahri di teras kamar dan berbincang hingga pukul 23.30 WIB sebelum kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat;
- Bahwa saat tertidur, Saksi terbangun karena ada tekanan di perut dan mendapati Terdakwa berada di atas tubuh Saksi; Terdakwa berusaha menusuk Saksi menggunakan gunting dan melukai bagian bawah dagu (leher) Saksi;
- Bahwa Saksi melawan dan sempat mendorong Terdakwa, namun Terdakwa kemudian mengikat leher Saksi dengan kain spray, menarik Saksi dengan kakinya, serta mencoba melumpuhkan Saksi;
- Bahwa Saksi berusaha kabur dengan membuka pintu kamar, namun Terdakwa mengejar, mengunci pintu, lalu menarik celana jeans Saksi hingga terlepas dan membawa lari celana serta handphone milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengunci kamar dari luar; Saksi mendobrak jendela untuk keluar, meminta pertolongan pihak penginapan, dan Saksi Samsul Bahri membawa Saksi ke Puskesmas Boyan Tanjung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi untuk menguasai handphone dan uang yang Saksi bawa;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menusuk adalah gunting bergagang hitam berlis merah, yang asalnya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi mengalami dua luka tusukan di leher, satu luka di perut, dan satu luka di bawah ketiak kanan, berdasarkan hasil perawatan medis;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa mengambil handphone Oppo A18 senilai Rp1.700.000,00 serta uang tunai Rp14.000.000,00, sehingga total kerugian Saksi sebesar Rp15.700.000,00;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dan uang tanpa seizin Saksi, padahal uang tersebut akan Saksi gunakan untuk membayar kredit mobil;
- Bahwa satu minggu sebelum kejadian, Saksi pernah menginap bersama Terdakwa di penginapan di Jongkong tanpa terjadi masalah apapun;
- Bahwa Saksi dirawat inap selama 2 (dua) hari di Puskesmas Boyan Tanjung; saat kontrol ke rumah sakit di Pontianak, dokter menyampaikan bahwa tusukan di leher hampir mengenai pita suara dan Saksi kini tidak dapat bersuara lantang seperti biasa;

Hal. 23 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah menemui Saksi untuk meminta maaf atau menawarkan ganti rugi atas kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengajak Terdakwa bekerja karena kasihan melihatnya tidak memiliki pekerjaan, pertemuan awal terjadi di warung makan bibi Terdakwa di Sekadau;
- Bahwa Saksi telah menyampaikan bahwa gaji Terdakwa adalah Rp1.700.000,00 per bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminjam uang kepada Saksi; Saksi hanya pernah menegur Terdakwa soal kebiasaan makan yang kurang bergizi dan penggunaan handphone yang berlebihan saat jam istirahat;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi ibu kandung Terdakwa, namun beliau tidak mengakui memiliki anak bernama Aboy; bahkan bapak sambung Terdakwa marah saat dihubungi pada malam hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Samsul Bahri** di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penusukan dan pencurian;
- Bahwa peristiwa penusukan dan pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di kamar nomor 5 Penginapan Boyan Betuah, Dusun Kumpang, Desa Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi menginap di kamar nomor 4 dan mendengar ketukan di pintu serta pemberitahuan bahwa Sdr. Abdul ditikam; setelah membuka pintu, Saksi melihat Saksi Adi Winata, pemilik penginapan, yang menyampaikan bahwa Sdr. Abdul bersimbah darah dan segera Saksi menghampiri korban yang dalam keadaan hanya mengenakan celana dalam dan bersimbah darah di depan pintu rumah pemilik penginapan;
- Bahwa ketika Saksi bertanya, Sdr. Abdul yang dalam keadaan lemah menyebutkan bahwa yang menikamnya adalah Terdakwa; Saksi kemudian memaksa membuka kamar korban yang terkunci dari luar dengan gembok, namun Terdakwa sudah tidak berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Adi Winata kemudian mengangkat Sdr. Abdul ke mobil Saksi untuk dibawa ke puskesmas terdekat;

Hal. 24 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Abdul, yang melakukan penikaman adalah Terdakwa, dan korbannya adalah Sdr. Abdul;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil dompet milik Sdr. Abdul yang berisi KTP, STNK, SIM A, SIM C, uang sebesar Rp14.000.000,00, serta satu unit handphone merek Oppo A18;
- Bahwa Sdr. Abdul dan Terdakwa merupakan rekan kerja, di mana Sdr. Abdul menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa saat bertemu di rumah makan Melayu Pontianak KM. 38 Simpang 4 Kayu Lapis, Desa Sekubang, Kabupaten Sekadau;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Abdul berteman karena sering bertemu saat berjualan keliling dan berasal dari daerah yang sama, yaitu Sumatera Utara;
- Bahwa kronologi kekerasan yaitu saat Sdr. Abdul tidur dalam posisi berbaring, Terdakwa berdiri di samping tempat tidur lalu menusuk bagian bawah dagu korban menggunakan gunting satu kali, mencekik leher korban, kemudian menusuk perut korban dua kali di bagian depan dan samping kanan, diikuti dengan perlawanan dari korban yang berusaha menjambak rambut Terdakwa hingga cekikan terlepas;
- Bahwa dalam kondisi lemah, Sdr. Abdul masih berusaha bertahan, namun Terdakwa menarik dan melepaskan celana korban, lalu mengambil dompet berisi uang Rp8.000.000,00 dari dompet dan Rp6.000.000,00 dari saku, serta mengambil satu unit handphone Oppo A18 sebelum melarikan diri dan mengunci kamar korban dari luar menggunakan gembok;
- Bahwa Sdr. Abdul kemudian berhasil keluar kamar melalui jendela dalam keadaan penuh luka dan darah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki barang-barang milik Sdr. Abdul tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan, Terdakwa tidak meminta izin kepada Sdr. Abdul untuk mengambil dompet maupun uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh gunting, namun sebelumnya Terdakwa sempat keluar kamar untuk meminta sabun kepada Sdr. Abdul dan diarahkan untuk mengambil dari mobil milik Sdr. Abdul;
- Bahwa akibat luka-luka tersebut, Sdr. Abdul mengalami sekitar 14 jahitan dengan tiga luka tusukan, yaitu satu di leher dan dua di perut bagian bawah dan kanan;

Hal. 25 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Abdul sebagai orang baik dan ramah, dan selama mengenal tidak pernah melihatnya membentak atau memarahi Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menemukan Sdr. Abdul, ia dalam keadaan lemah dan saat ditanya alasan penikaman, Sdr. Abdul menyatakan tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa bagian tubuh Sdr. Abdul yang terluka akibat penikaman meliputi dua luka di leher, satu luka di perut, dan satu luka di bawah ketiak, dan setelah kejadian korban dirawat di Puskesmas Boyan Tanjung;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Abdul kurang lebih satu tahun karena sering bertemu di penginapan saat berjualan lampu keliling;
- Bahwa penyerangan oleh Terdakwa terjadi saat Sdr. Abdul dalam keadaan tidur dan korban sempat terbangun ketika merasa perutnya ditindih; berdasarkan keterangan Sdr. Abdul, saat keributan terjadi, Terdakwa juga menarik dan membawa celana korban ke luar kamar.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Adi Winata** di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penusukan dan pencurian;
- Bahwa peristiwa penusukan dan pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di kamar nomor 5 Penginapan Boyan Betuah milik Saksi yang terletak di Dusun Kumpang, Desa Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah Sdr. Abdul, tamu tetap di penginapan Saksi Boyan Betuah;
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet milik Sdr. Abdul berisi KTP, STNK mobil, SIM A, SIM C, uang Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), serta satu unit handphone merek Oppo A18;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Sdr. Abdul, namun Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama mereka bekerja sama, karena saat itu pertama kali Saksi melihat mereka datang bersama, biasanya Sdr. Abdul menginap seorang diri;

Hal. 26 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Abdul merupakan pelanggan tetap penginapan Saksi selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB, saat Saksi beristirahat bersama istri di kamar pribadi, ibu Saksi memanggil dan memberitahukan ada orang menggedor pintu, setelah dibuka Saksi melihat Sdr. Abdul dalam keadaan bersimbah darah;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Sdr. Abdul siapa pelaku penusukan, dan dijawab bahwa pelakunya adalah rekan kerjanya sendiri yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian mengetuk pintu kamar Saksi Samsul Bahri di kamar nomor 4, yang kemudian memberitahukan bahwa benar Sdr. Abdul telah ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi Samsul Bahri bergegas menuju pintu utama penginapan, kemudian Saksi keluar ke warung milik Sdr. Udin untuk meminta bantuan membawa Sdr. Abdul ke Puskesmas Boyan Tanjung;
- Bahwa setelah itu, Sdr. Abdul dipapah oleh Saksi Samsul Bahri dan Sdr. Haipan Ansori Hasibuan ke dalam mobil dan dibawa ke puskesmas, sementara Sdr. Haipan mengikuti menggunakan motor;
- Bahwa Saksi mengecek sekitar penginapan menggunakan senter dan menemukan celana panjang berlumuran darah serta sebuah gunting di kamar mandi luar, kemudian Saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Sdr. Haipan Ansori Hasibuan kembali dari puskesmas dan menginformasikan bahwa pelaku penusukan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Samsul Bahri masuk ke kamar Sdr. Abdul untuk mengambil pakaian, namun di dalam kamar tidak ditemukan pakaian, handphone, maupun dompet milik Sdr. Abdul;
- Bahwa Saksi tidak mendengar adanya keributan pada malam tersebut, dan jarak kamar Saksi dengan kamar Sdr. Abdul sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Abdul menyewa kamar nomor 5 bersama Terdakwa, diinformasikan oleh Sdr. Abdul bahwa Terdakwa adalah rekan kerjanya;
- Bahwa spray berlumuran darah adalah spray yang digunakan di kasur kamar nomor 5 tempat Sdr. Abdul menginap;
- Bahwa pada saat ditemukan, Sdr. Abdul dalam keadaan sadar meskipun lemas, dengan luka di leher sebanyak satu luka dan di perut sebanyak dua luka, namun detail luka Saksi tidak ketahui karena tubuh korban berlumuran darah;

Hal. 27 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat check-in, kondisi Sdr. Abdul dalam keadaan sehat;
- Bahwa pembayaran penginapan diurus oleh admin, bukan langsung oleh Saksi;
- Bahwa Sdr. Abdul dan Terdakwa hanya menyewa satu kamar dan tinggal bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik celana dan gunting yang ditemukan, sehingga langsung memberitahukannya kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Sdr. Abdul dan Saksi Samsul Bahri adalah pelanggan tetap penginapan Saksi, sehingga Saksi sudah akrab dengan mereka;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi mengetahui bahwa Sdr. Abdul cukup akrab dengan Saksi Samsul Bahri, sehingga Saksi menghubungi Samsul Bahri terlebih dahulu untuk memberitahukan kondisi Sdr. Abdul;
- Bahwa Saksi Samsul Bahri masuk ke kamar sewaan Sdr. Abdul untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak menemukan Terdakwa di sana;
- Bahwa setelah Sdr. Abdul dibawa ke puskesmas, Saksi mencari keberadaan Terdakwa di sekitar penginapan namun tidak menemukannya.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Riky Ilhamsyah Diningrat** di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penusukan dan pencurian;
- Bahwa peristiwa penusukan dan pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di kamar nomor 5 Penginapan Boyan Betuah, Dusun Kumpang, Desa Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah menerima laporan masyarakat, kemudian bersama anggota lain menuju lokasi dan benar ditemukan telah terjadi pencurian dengan kekerasan dengan korban Sdr. Abdul dan pelaku adalah Terdakwa, rekan kerja korban, yang telah melarikan diri ke Pontianak;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Sdr. Abdul;

Hal. 28 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Sdr. Abdul menggunakan 1 (satu) buah gunting, dengan cara menusuk leher korban sebanyak 2 (dua) kali, dada 1 (satu) kali, dan perut 1 (satu) kali, serta mencekik leher korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A18 warna biru (IMEI 1: 862085068463874, IMEI 2: 862085068463866) dan uang tunai sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) milik Sdr. Abdul;
- Bahwa motif Terdakwa melakukan kekerasan adalah untuk menguasai barang-barang milik korban;
- Bahwa Terdakwa menggunakan gunting bergagang hitam untuk melukai korban, dan korban tidak mengetahui asal-usul gunting tersebut;
- Bahwa handphone hasil pencurian digunakan Terdakwa selama pelarian, sedangkan uang digunakan untuk membayar taksi, membeli pakaian, membayar hutang, dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi bersama rekan melakukan pengejaran, mencari Terdakwa ke rumah orang tua kandungnya, dan setelah berkoordinasi dengan Polres Pontianak, Terdakwa ditemukan dan diamankan di daerah Beting;
- Bahwa Sdr. Abdul tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang miliknya;
- Bahwa Sdr. Abdul mendapatkan perawatan medis di puskesmas dan dilakukan penjahitan terhadap luka tusuk yang dialaminya;
- Bahwa pada saat pengamanan, sisa uang hasil pencurian tidak ditemukan lagi pada Terdakwa;
- Bahwa penusukan di bagian leher dan dada berpotensi fatal dan dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan penusukan adalah agar korban tidak dapat keluar kamar dan meminta bantuan, yang dapat berujung pada kematian korban;
- Bahwa setelah melakukan penusukan, Terdakwa mengambil celana dan handphone korban, membuang celana serta gunting di kamar mandi, kemudian menaiki taksi catering yang sebelumnya telah dipesan untuk melarikan diri ke Pontianak;
- Bahwa gunting yang digunakan untuk melukai korban diambil Terdakwa dari dashboard mobil milik Sdr. Abdul;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam pengaruh narkoba jenis sabu dan merupakan pengguna narkoba;

Hal. 29 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat pelanggan memberikan sejumlah uang kepada Sdr. Abdul, sehingga timbul niat untuk menguasai uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat membunuh korban, tetapi hanya bermaksud mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia memiliki uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari sisa hasil pencurian, dan sebagian digunakan untuk membayar hutang, meskipun Saksi tidak menanyakan perihal jenis hutang tersebut;
- Bahwa selain faktor ekonomi, Terdakwa juga termotivasi melakukan perbuatan tersebut karena merasa sering dimarahi oleh korban, dan pada saat dokumentasi Terdakwa tampak tertawa tanpa beban;
- Bahwa sebanyak 4 (empat) orang anggota Kepolisian dari Polsek Boyan Tanjung turut serta dalam pengejaran dan pengamanan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Bahwa Penuntut Umum menghadirkan bukti Surat di persidangan sebagai berikut:

- Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Boyan Tanjung Nomor: 400.7.22.1/1103/DKKB/PUSK BTJ/TU tanggal 2 Oktober 2024, Dokter FEDDY SETIADY telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ABDUL dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan Umum : Pasien datang dibawa ke Puskesmas Boyan Tanjung oleh temannya pada tanggal 1/10/2024 pukul 02.00 dalam keadaan sadar, tampak lemah, pucat, tubuh bersimbah darah, hanya menggunakan celana dalam berwarna hijau.
2. Anamnesa : Pasien mengaku pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 dini hari sekitar pukul 01.30 saat keadaan tidur pasien tiba-tiba terbangun karena leher korban dicekik oleh seorang pria yang dikenal korban sebagai rekan kerja. Pasien kemudian membela diri dengan berusaha melepaskan cekikan dan menangkal penusukan gunting oleh pelaku. Pasien mengalami penusukan oleh ujung gunting pada leher sebanyak dua kali dan dada kanan sebanyak dua kali.

Hal. 30 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Status : Pada area leher terdapat dua buah luka tusuk.
generalis Pada leher bagian kiri, terdapat luka tusuk pertama
Regio Leher tepatnya 5 cm dibawah dagu, 0,5 cm dari sumbu
tengah tubuh, dengan lebar 1 cm dan kedalaman 2
cm dasar luka jaringan bawah kulit. Luka tusuk
kedua pada leher sebelah kanan, 8 cm dibawah
dagu bagian kanan, 5 cm dari sumbu tengah tubuh,
dengan lebar 1 cm dan kedalaman 2 cm dasar luka
jaringan bawah kulit. Bagian leher tampak juga
pembengkakan yang disebabkan hematoma di
leher.
- Regio Thorax : Pada Thorax terdapat dua buah luka tusuk.
Thorax bagian kanan terdapat luka tusuk pertama
tepatnya pada garis linea midclavicularis medialis
di atas costae nomor 9, sekitar 15 cm dari sumbu
tengah tubuh, lebar 1 cm, kedalaman 1 cm dasar
luka jaringan bawah kulit. Luka tusuk kedua di
dada sebelah kanan tepatnya segaris lina axilla
medialis 9 cm dibawah ketiak kanan, tampak luka
tusuk dengan lebar 1 cm, kedalaman 1 cm, dasar
luka jaringan bawah kulit.
- Generalis : Secara umum tidak ditemukan jejas lain yang
Lain bermakna pada tubuh pasien.

Kesimpulan:

Dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Abdul usia 54 tahun pada tanggal 1 Oktober 2024. Pasien diperiksa dalam keadaan sadar. Hasil pemeriksaan luar menemukan jejas berupa luka tusuk pada bagian leher berjumlah dua buah, luka tusuk pada dada bagian kanan berjumlah dua buah. Pada leher juga tampak pembengkakan yang merupakan akibat penumpukan darah di jaringan bawah kulit dari penusukan. Adapun hal-hal yang ditemukan diatas yaitu luka tusuk merupakan akibat kekerasan benda tajam. Adapun kelainan-kelainan diatas timbullah penyakit sehingga menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan hingga 14 hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 31 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memahami diperiksa di pengadilan terkait tindak pidana penusukan dan pencurian yang terjadi pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di kamar nomor 5 Penginapan Boyan Betuah, Dusun Kumpang, Desa Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan korban atas nama Saksi Abdul;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Abdul adalah rekan kerja, di mana Terdakwa merupakan bawahan Saksi Abdul, dan telah bekerja bersama selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A18 warna biru dengan IMEI 1 (862085068463874) dan IMEI 2 (862085068463866) serta uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Abdul;
- Bahwa pada hari Senin, 30 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Abdul tiba di Desa Boyan Tanjung dan menginap sekamar di Penginapan Betuah;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, saat mengambil sabun di mobil Saksi Abdul, Terdakwa menemukan gunting hitam list merah, mengambilnya, dan menyimpannya di bawah bantal dengan niat awal untuk mencelakai Saksi Abdul namun sempat mengurungkan niat tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa melihat Saksi Abdul tertidur dan kembali teringat perlakuan marah-marah dari Saksi Abdul sehingga menimbulkan dendam;
- Bahwa Terdakwa memesan taksi via Facebook untuk melarikan diri ke Pontianak dengan tarif Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memesan taksi, Terdakwa mengambil gunting dari bawah bantal dan menusuk leher Saksi Abdul yang sedang tidur sebanyak 1 (satu) kali, disusul tusukan di perut saat korban terbangun dan mencekik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Abdul mengalami luka tusukan di leher dan perut yang mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah penusukan, Terdakwa mengambil dompet dan handphone Saksi Abdul, mengunci pintu kamar dari luar, membersihkan diri, membuang dompet di bawah jembatan, lalu menunggu jemputan taksi di dekat kantor BRI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Saksi Abdul;

Hal. 32 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menusuk menggunakan gunting bergagang hitam list merah yang ditemukan di mobil milik Saksi Abdul;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone dan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tanpa seizin Saksi Abdul;
- Bahwa uang hasil pencurian digunakan untuk membayar taksi Rp1.800.000,00, taksi lanjutan Rp150.000,00, membayar hutang Rp2.000.000,00, membeli pakaian Rp1.700.000,00, dan sisanya Rp2.530.000,00 untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa hanya mengincar dompet Saksi Abdul dan tidak mengetahui apakah terdapat uang lain di saku korban;
- Bahwa setelah ditahan, Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Abdul menghubungi ibu kandung Terdakwa dengan nada kasar untuk meminta penggantian uang Rp14.000.000,00, yang ditolak oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa sebelum bekerja dengan Saksi Abdul, Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu, namun telah berhenti saat bekerja bersama Saksi Abdul;
- Bahwa Terdakwa memesan taksi untuk melarikan diri setelah mengambil uang dari Saksi Abdul;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa berada di Beting dan dijamin oleh seorang teman untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa masih terbayang-bayang kejadian penusukan dan sempat mengira bahwa Saksi Abdul telah meninggal dunia;
- Bahwa ibu kandung Terdakwa tinggal di Sekadau bersama bibi, sedangkan ayah kandung tinggal di Kota Baru Pontianak, dan orang tua Terdakwa telah bercerai;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dengan kakak kandung yang telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tinggal bersama ibu kandung di Sekadau;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sandal warna cokelat merek Carvil;
2. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru muda merek Volcom;

Hal. 33 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merek Volcom;
4. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna cokelat merke Lacoste;
5. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau merek Hush Puppies;
6. 1 (satu) helai baju hoodie warna kuning lemon merek IVXXC;
7. 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merek Denim;
8. 2 (dua) helai celana panjang warna hitam merek Black Bageur;
9. 1 (satu) buah handphone merek Oppo A18 warna biru muda beserta charger;
10. 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A18;
11. 1 (satu) buah spray kasur warna biru muda dengan motif bunga;
12. 1 (satu) buah bantal kepala warna pink;
13. 1 (satu) helai celana panjang warna biru merek Cardinal;
14. 1 (satu) buah gunting;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Boy diperiksa di pengadilan terkait tindak pidana penusukan dan pencurian yang terjadi pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di kamar nomor 5 Penginapan Boyan Betuah, Dusun Kumpang, Desa Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Boy sendiri dengan korban atas nama Saksi Abdul;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa Boy dengan Saksi Abdul adalah rekan kerja, di mana Terdakwa Boy merupakan bawahan Saksi Abdul, dan telah bekerja bersama selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar Terdakwa Boy mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A18 warna biru dengan IMEI 1 (862085068463874) dan IMEI 2 (862085068463866) serta uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Abdul;
- Bahwa benar pada hari Senin, 30 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa Boy bersama Saksi Abdul tiba di Desa Boyan Tanjung dan menginap sekamar di Penginapan Betuah milik Saksi Adi Winata;

Hal. 34 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 22.00 WIB, saat mengambil sabun di mobil Saksi Abdul, Terdakwa Boy menemukan gunting hitam list merah, mengambilnya, dan menyimpannya di bawah bantal dengan niat awal untuk mencelakai Saksi Abdul namun sempat mengurungkan niat tersebut;
- Bahwa benar pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa Boy melihat Saksi Abdul tertidur dan kembali teringat perlakuan marah-marah dari Saksi Abdul sehingga menimbulkan dendam;
- Bahwa benar sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa Boy memesan taksi via Facebook untuk melarikan diri ke Pontianak dengan tarif Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah memesan taksi, Terdakwa Boy mengambil gunting dari bawah bantal dan menusuk leher Saksi Abdul yang sedang tidur sebanyak 1 (satu) kali, disusul tusukan di perut saat korban terbangun dan mencekik Terdakwa Boy;
- Bahwa benar Saksi Abdul mengalami luka tusukan di leher dan perut yang mengeluarkan darah berjumlah empat luka tusukan yaitu dua luka tusukan di leher, satu luka di perut, dan satu luka di bawah ketiak kanan, sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Boyan Tanjung Nomor: 400.7.22.1/1103/DKKB/PUSK BTJ/TU tanggal 2 Oktober 2024, Dokter FEDDY SETIADY telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ABDUL dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Abdul usia 54 tahun pada tanggal 1 Oktober 2024. Pasien diperiksa dalam keadaan sadar. Hasil pemeriksaan luar menemukan jejas berupa luka tusuk pada bagian leher berjumlah dua buah, luka tusuk pada dada bagian kanan berjumlah dua buah. Pada leher juga tampak pembengkakan yang merupakan akibat penumpukan darah di jaringan bawah kulit dari penusukan. Adapun hal-hal yang ditemukan diatas yaitu luka tusuk merupakan akibat kekerasan benda tajam. Adapun kelainan-kelainan diatas tersebut diatas timbullah penyakit sehingga menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan hingga 14 hari;
- Bahwa benar setelah penusukan, Terdakwa Boy mengambil dompet dan handphone Saksi Abdul, mengunci pintu kamar dari luar, membersihkan diri, membuang dompet di bawah jembatan, lalu menunggu jemputan taksi di dekat kantor BRI;
- Bahwa benar Terdakwa Boy menusuk menggunakan gunting bergagang hitam list merah yang ditemukan di mobil milik Saksi Abdul;

Hal. 35 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Boy mengambil handphone dan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari dompet tanpa seizin Saksi Abdul;
- Bahwa benar uang hasil pencurian digunakan untuk membayar taksi Rp1.800.000,00, taksi lanjutan Rp150.000,00, membayar hutang Rp2.000.000,00, membeli pakaian Rp1.700.000,00, dan sisanya Rp2.530.000,00 untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar setelah melakukan penusukan dan mengambil dompet pada celana Saksi Abdul, Terdakwa Boy mengunci kamar Saksi Abdul dari luar. Akan tetapi Saksi Abdul mendobrak jendela untuk keluar, meminta pertolongan pihak penginapan yaitu Saksi Adi Winata, dan Saksi Samsul Bahri membawa Saksi ke Puskesmas Boyan Tanjung;
- Bahwa benar Saksi Abdul dirawat inap selama 2 (dua) hari di Puskesmas Boyan Tanjung; saat kontrol ke rumah sakit di Pontianak, dokter menyampaikan bahwa tusukan di leher hampir mengenai pita suara dan Saksi kini tidak dapat bersuara lantang seperti biasa;
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa Boy di Pontianak oleh Saksi Riku Ilhamsyah Diningrat dan rekan-rekan, Terdakwa Boy saat itu berada di Beting dan dijamin oleh seorang teman untuk menggunakan narkoba jenis sabu. Sebelum bekerja dengan Saksi Abdul, Terdakwa Boy pernah menggunakan narkoba jenis sabu, namun telah berhenti saat bekerja bersama Saksi Abdul;
- Bahwa benar Terdakwa Boy belum pernah dihukum sebelumnya dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yaitu alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 339 Jo. Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;
3. Diikuti, Disertai, Atau Didahului Oleh Suatu Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah

Hal. 36 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaannya, Atau Untuk Melepaskan Diri Sendiri Maupun Peserta Lainnya Dari Pidana Dalam Hal Tertangkap Tangan, Ataupun Untuk Memastikan Penguasaan Barang Yang Diperolehnya Secara Melawan Hukum;

4. Tidak Selesaiya Pelaksanaan Perbuatan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri Dengan Niat Yang Ternyata Dari Permulaan Pelaksanaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan pengakuan Terdakwa mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian dengan Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum serta didukung pula oleh keterangan Saksi-saksi maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Gusti Boy Adi Kesuma Jaya Als Boy Bin Gusti Suwardi**;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*Barangsiapa*” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” dalam doktrin diartikan sebagai maksud dan termaksud dalam niatnya menurut *memorie Van Teolichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Wellen en Wetten*

Hal. 37 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wel/en*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengakibatkan kematian orang lain, yang mana kematian itu disengaja sesuai dengan keinginan atau niat pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa Boy diperiksa di pengadilan terkait tindak pidana penusukan dan pencurian yang terjadi pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di kamar nomor 5 Penginapan Boyan Betuah, Dusun Kumpang, Desa Boyan Tanjung, Kab. Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Boy sendiri dengan korban atas nama Saksi Abdul;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa Boy dengan Saksi Abdul adalah rekan kerja, di mana Terdakwa Boy merupakan bawahan Saksi Abdul, dan telah bekerja bersama selama 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, 30 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa Boy bersama Saksi Abdul tiba di Desa Boyan Tanjung dan menginap sekamar di Penginapan Betuah milik Saksi Adi Winata;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, saat mengambil sabun di mobil Saksi Abdul, Terdakwa Boy menemukan gunting hitam list merah, mengambilnya, dan menyimpannya di bawah bantal dengan niat awal untuk mencelakai Saksi Abdul namun sempat mengurungkan niat tersebut. Akan tetapi pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa Boy melihat Saksi Abdul tertidur dan kembali teringat perlakuan marah-marah dari Saksi Abdul sehingga menimbulkan dendam;

Menimbang, bahwa penusukan oleh Terdakwa Boy dilakukan sebagai berikut Terdakwa Boy mengambil gunting dari bawah bantal dan menusuk leher Saksi Abdul yang sedang tidur sebanyak 1 (satu) kali, disusul tusukan di perut saat korban terbangun dan mencekik Terdakwa Boy;

Menimbang, bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa Boy, Saksi Abdul mengalami luka tusukan di leher dan perut yang mengeluarkan darah berjumlah empat luka tusukan yaitu dua luka tusukan di leher, satu luka di perut, dan satu luka di bawah ketiak kanan, sebagaimana hasil Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Boyan Tanjung Nomor: 400.7.22.1/1103/DKKB/PUSK BTJ/TU tanggal 2 Oktober 2024, Dokter FEDDY

Hal. 38 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIADY telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi ABDUL dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Abdul usia 54 tahun pada tanggal 1 Oktober 2024. Pasien diperiksa dalam keadaan sadar. Hasil pemeriksaan luar menemukan jejas berupa luka tusuk pada bagian leher berjumlah dua buah, luka tusuk pada dada bagian kanan berjumlah dua buah. Pada leher juga tampak pembengkakan yang merupakan akibat penumpukan darah di jaringan bawah kulit dari penusukan. Adapun hal-hal yang ditemukan diatas yaitu luka tusuk merupakan akibat kekerasan benda tajam. Adapun kelainan-kelainan diatas tersebut diatas timbullah penyakit sehingga menyebabkan halangan dalam melakukan pekerjaan hingga 14 hari;

Menimbang, bahwa setelah penusukan, Terdakwa Boy mengambil dompet dan handphone Saksi Abdul, mengunci pintu kamar dari luar, membersihkan diri, membuang dompet di bawah jembatan, lalu menunggu jemputan taksi di dekat kantor BRI yang telah dipesan Terdakwa Boy via Facebook untuk melarikan diri ke Pontianak dengan tarif Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah meskipun Terdakwa Boy telah mengunci kamar Saksi Abdul dari luar. Akan tetapi Saksi Abdul masih hidup dan mendobrak jendela untuk keluar, meminta pertolongan pihak penginapan yaitu Saksi Adi Winata, dan Saksi Samsul Bahri membawa Saksi ke Puskesmas Boyan Tanjung;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul dirawat inap selama 2 (dua) hari di Puskesmas Boyan Tanjung; saat kontrol ke rumah sakit di Pontianak, dokter menyampaikan bahwa tusukan di leher hampir mengenai pita suara dan Saksi kini tidak dapat bersuara lantang seperti biasa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Boy melakukan penusukan menggunakan gunting dengan gagang merah kepada Saksi Abdul sejumlah 4 (empat) kali yang mengenai leher dan badan Saksi Abdul yaitu 2 (dua) luka tusukan di leher dan 2 (dua) luka tusukan di badan pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di Kamar Nomor 5 Penginapan Boyan Betuah Dusun Kumpang Desa Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu milik Saksi Adi Winata yang berpotensi menghilangkan nyawa Saksi Abdul akan tetapi tidak sampai selesai karena Saksi Abdul segera mendapatkan bantuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain"* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 39 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Ad.3. Diikuti, Disertai, Atau Didahului Oleh Suatu Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pelaksanaannya, Atau Untuk Melepaskan Diri Sendiri Maupun Peserta Lainnya Dari Pidana Dalam Hal Tertangkap Tangan, Ataupun Untuk Memastikan Penguasaan Barang Yang Diperolehnya Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, di mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "disertai, didahului atau diikuti" dalam Pasal 339 KUHP menunjukkan hubungan waktu antara pembunuhan dengan tindak pidana lain. "Disertai" berarti bersamaan waktunya, "didahului" berarti tindak pidana lain terjadi lebih dahulu daripada pembunuhan, dan "diikuti" berarti tindak pidana lain terjadi setelah pembunuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk memudahkan" menunjukkan adanya hubungan kausal yang sengaja dibuat oleh pelaku antara tindakan pembunuhan dengan tindak pidana lain. Pembunuhan dilakukan secara sadar dan disengaja sebagai cara untuk menghilangkan hambatan atau rintangan dalam melaksanakan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang akan, sedang atau telah dilakukan" menunjukkan dimensi waktu yang menghubungkan pembunuhan dengan tindak pidana lain. "yang akan dilakukan" berarti pembunuhan dilakukan sebelum tindak pidana lain terjadi, "yang sedang dilakukan" berarti pembunuhan dilakukan bersamaan dengan tindak pidana lain, dan "yang telah dilakukan" berarti pembunuhan dilakukan setelah tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "untuk memperoleh pemilikan barang yang diperoleh secara melawan hukum" juga mencakup situasi dimana pembunuhan dilakukan untuk mencegah orang lain melaporkan atau memberikan kesaksian tentang bagaimana pelaku memperoleh barang tersebut secara melawan hukum, yang pada akhirnya bertujuan untuk memastikan pelaku tetap dapat menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa setelah penusukan, Terdakwa Boy mengambil dompet dan handphone Saksi Abdul, mengunci pintu kamar dari luar, membersihkan diri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang dompet di bawah jembatan, lalu menunggu jemputan taksi di dekat kantor BRI yang telah dipesan Terdakwa Boy via Facebook untuk melarikan diri ke Pontianak dengan tarif Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Boy mengambil handphone dan uang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari dompet tanpa seizin Saksi Abdul;

Menimbang, bahwa Terdakwa Boy mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A18 warna biru dengan IMEI 1 (862085068463874) dan IMEI 2 (862085068463866) serta uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Abdul;

Menimbang, bahwa uang hasil pencurian digunakan untuk membayar taksi Rp1.800.000,00, taksi lanjutan Rp150.000,00, membayar hutang Rp2.000.000,00, membeli pakaian Rp1.700.000,00, dan sisanya Rp2.530.000,00 untuk keperluan sehari-hari;

pada saat penangkapan Terdakwa Boy di Pontianak oleh Saksi Riku Ilhamsyah Diningrat dan rekan-rekan, Terdakwa Boy saat itu berada di Beting dan dijamin oleh seorang teman untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Boy setelah melakukan penusukan kepada Saksi Abdul mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A18 warna biru dengan IMEI 1 (862085068463874) dan IMEI 2 (862085068463866) serta uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) milik Saksi Abdul tanpa izin dari Saksi Abdul yang dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa Abdul di Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"Diikuti Oleh Suatu Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Memastikan Penguasaan Barang Yang Diperolehnya Secara Melawan Hukum"* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Tidak Selesainya Pelaksanaan Perbuatan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri Dengan Niat Yang Ternyata Dari Permulaan Pelaksanaan;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini merupakan unsur Pasal 53 KUHP mengenai percobaan yang melekat (komplementer) dengan unsur pokoknya, apabila salah satu unsur pokok tidak terpenuhi tetapi memenuhi unsur percobaan ini, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana karena melakukan percobaan atas perbuatan pokoknya;

Hal. 41 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “niat” adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung bayangan tentang cara mewujudkannya, yaitu akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul;

Menimbang, bahwa permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan. Apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa “tidak selesai bukan karena kehendak sendiri” memiliki makna positif bahwa tidak selesainya perbuatan itu disebabkan oleh hal-hal di luar kemauan pelaku yaitu faktor eksternal yang terbagi menjadi dua macam, yaitu faktor yang berasal dari diri orang lain (tertangkap, ketahuan, atau dilerai) dan faktor keadaan di luar diri pelaku (alat yang digunakan rusak, sasaran tindak pidana tidak berada di tempat yang diperkirakan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin, 30 September 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa Boy bersama Saksi Abdul tiba di Desa Boyan Tanjung dan menginap sekamar di Penginapan Betuah milik Saksi Adi Winata. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, saat mengambil sabun di mobil Saksi Abdul, Terdakwa Boy menemukan gunting hitam list merah, mengambilnya, dan menyimpannya di bawah bantal dengan niat awal untuk mencelakai Saksi Abdul namun sempat mengurungkan niat tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa Boy melihat Saksi Abdul tertidur dan kembali teringat perlakuan marah-marah dari Saksi Abdul sehingga menimbulkan dendam;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Boy mengambil gunting dari bawah bantal dan menusuk leher Saksi Abdul yang sedang tidur sebanyak 1 (satu) kali, disusul tusukan di perut saat korban terbangun dan mencekik Terdakwa Boy;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul mengalami luka tusukan di leher dan perut yang mengeluarkan darah berjumlah empat luka tusukan yaitu dua luka tusukan di leher, satu luka di perut, dan satu luka di bawah ketiak kanan;

Hal. 42 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah penusukan, Terdakwa Boy mengambil dompet dan handphone Saksi Abdul, mengunci pintu kamar dari luar, membersihkan diri, membuang dompet di bawah jembatan, lalu menunggu jemputan taksi di dekat kantor BRI yang telah dipesan untuk melarikan diri ke Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penusukan dan mengambil dompet pada celana Saksi Abdul, Terdakwa Boy mengunci kamar Saksi Abdul dari luar. Akan tetapi Saksi Abdul mendobrak jendela untuk keluar, meminta pertolongan pihak penginapan yaitu Saksi Adi Winata, dan Saksi Samsul Bahri membawa Saksi ke Puskesmas Boyan Tanjung sehingga nyawa Saksi Abdul dapat diselamatkan;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul dirawat inap selama 2 (dua) hari di Puskesmas Boyan Tanjung; saat kontrol ke rumah sakit di Pontianak, dokter menyampaikan bahwa tusukan di leher hampir mengenai pita suara dan Saksi kini tidak dapat bersuara lantang seperti biasa;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi Saksi Abdul pernah memarahi Terdakwa Boy yang mengakibatkan Terdakwa Boy menaruh kemarahan dan dendam pada Saksi Abdul. Kemarahan dan dendam itulah yang mendorong Terdakwa Boy melakukan penusukan menggunakan gunting ke arah leher Saksi Abdul dengan maksud menghilangkan nyawa Saksi Abdul;

Menimbang, bahwa leher manusia merupakan organ vital karena banyak pembuluh darah yang langsung mengalirkan darah ke otak. Apabila aliran darah melalui pembuluh darah pada leher tersebut terputus dapat mengakibatkan kematian pada manusia karena terhentinya aliran darah ke otak. Gunting merupakan benda tajam yang dapat dipergunakan untuk memotong atau melukai pembuluh darah yang berada di leher manusia dengan cara dihujamkan atau ditusukkan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Boy kepada Saksi Adul dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Boy berniat menghilangkan nyawa Saksi Abdul dengan cara menusuk leher Saksi Abdul menggunakan gunting yang berakibat putusnya aliran pembuluh darah ke otak akibat pendarahan.

Menimbang, bahwa karena Saksi Abdul berhasil melawan dan usaha menghilangkan nyawa Saksi Abdul tidak berhasil, Terdakwa Boy yang melihat Saksi Abdul lehernya sudah banyak mengeluarkan darah kemudian mengunci Saksi Abdul dalam kamar dengan tujuan Saksi Abdul mati lemas karena

Hal. 43 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan banyak darah atau tidak mendapatkan pertolongan karena terkunci dalam kamar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa Boy yaitu kematian Saksi Abdul tidak terjadi karena Saksi Abdul berhasil keluar dari dalam kamar dengan cara mendobrak jendela dan meminta bantuan kepada Saksi Samsul Bahri dan Adi Winata untuk membawanya ke Puskesmas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Tidak Selesainya Pelaksanaan Perbuatan Itu, Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri Dengan Niat Yang Ternyata Dari Permulaan Pelaksanaan*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga terpenuhilah semua unsur percobaan menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 339 Jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringan hukuman yang disampaikan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun bulan untuk itu dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan juga tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dilakukan pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam masyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana ini, benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 44 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Sandal warna coklat merk Carvil, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru muda merk Volcom, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merk Volcom, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna coklat merk Lacoste, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau merk Hush Puppies, 1 (satu) helai baju hoodie warna kuning lemon merk IVXXC, 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merk Denim, 2 (dua) helai celana panjang warna hitam merk Black Bageur, 1 (satu) buah Spray Kasur warna Biru Muda dengan motif Bunga, 1 (satu) buah Bantal kepala warna Pink, 1 (satu) helai Celana Panjang warna Biru merk Cardinal dan 1 (satu) buah Gunting bahwa dalam persidangan terbukti barang-barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18 warna biru muda beserta charger dan 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A18 yang telah disita dari Terdakwa bahwa dalam persidangan terbukti merupakan milik Saksi Abdul Als Kolut Bin Bahriansyah (Alm), maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Abdul Als Kolut Bin Bahriansyah (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka dan sakit pada Saksi Abdul sampai saat ini;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 45 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 339 jo 53 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSTI BOY ADI KESUMA JAYA Als BOY Bin GUSTI SUWARDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan Dengan Disertai Tindak Pidana Lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Sandal warna cokelat merk Carvil;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru muda merk Volcom;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna biru tua merk Volcom;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna cokelat merk Lacoste;
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hijau merk Hush Puppies;
 - 1 (satu) helai baju hoodie warna kuning lemon merk IVXXC;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu merk Denim;
 - 2 (dua) helai celana panjang warna hitam merk Black Bageur.
 - 1 (satu) buah Spray Kasur warna Biru Muda dengan motif Bunga;
 - 1 (satu) buah Bantal kepala warna Pink;
 - 1 (satu) helai Celana Panjang warna Biru merk Cardinal;
 - 1 (satu) buah Gunting.
- Dirampas untuk Dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A18 warna biru muda beserta charger;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A18;
- Dikembalikan kepada Saksi Abdul Als Kolut Bin Bahriansyah (Alm);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 46 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Jumat tanggal 25 April 2025, oleh Rina Lestari Br Sembiring, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., dan Radityo Muhamad Harseno, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 April 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Abdul Azis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Rahmanul Mursyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Ttd.

Rina Lestari Br Sembiring, S.H., M.H.

Ttd.

Radityo Muhamad Harseno, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Hal. 47 dari 47 hal. Putusan Nomor 12/Pid.B/2025/PN Pts